

1507361-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083692/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 23882681 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2083692 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

desconhecido e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507361-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507361-23.2022.8.26.0228 PD nº 401/2022.

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083692/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 23882681 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2083692 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

desconhecido e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Vistos.

AELTON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, estão sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 27 de março de 2022, por volta das 00h19min, na Avenida Satélite, altura do nº 100, bairro de São Mateus, nesta cidade de São Paulo/SP, o acusado, em concurso de agentes com terceiro ainda não identificado, mediante grave ameaça,

exercida com emprego de arma de fogo apreendida e periciada, subtraíram, para eles, o veículo Chevrolet SPIN 1.8L AT LTZ, cor preta, ano 2014, placas FTS7860 - São Paulo/SP, bem pertencentes a vítima Gabriel Nakano Souza. Porém, após a vítima ser rendida e o cúmplice do réu ter a posse do veículo, a vítima reagiu e entrou em luta corporal, acabando com o cúmplice fugindo com o veículo roubado, bem como o réu sendo preso diante da intervenção de policiais militares, os quais apreenderam com o réu a arma de fogo usada na prática do crime. A prisão preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 06 de abril de 2022 (fls. 68/71). O réu foi citado, a defesa preliminar foi apresentada, a qual foi afastada diante da necessidade da dilação probatória para a constatação do que de fato ocorreu, momento em que foi ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas duas testemunhas, além de ser interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada em parte a imputação, pugnou pela condenação do acusado pelo roubo simples. A Defesa, em síntese, entendendo insuficiente o conjunto probatório, pugnou pela absolvição da acusada, bem como solicitou o afastamento da causa de aumento de pena e o regime semiaberto. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95, também não cabe a possibilidade do acordo de não persecução penal em face da imputação envolver grave ameaça. II. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é parcialmente procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos sem me olvidar do conteúdo das alegações finais, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 27 de março de 2022, por volta das 00h19min, na Avenida Satélite, altura do nº 100, bairro de São Mateus, nesta cidade de São Paulo/SP, o acusado, em concurso de agentes com terceiro ainda não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo apreendida e periciada, subtraíram, para eles, o veículo Chevrolet SPIN 1.8L AT LTZ, cor preta, ano 2014, placas FTS7860 - São Paulo/SP, bem pertencentes a vítima Gabriel Nakano Souza. Porém, após a vítima ser rendida e o cúmplice do réu ter a posse do veículo, a vítima reagiu e entrou em luta corporal, acabando com o cúmplice fugindo com o veículo roubado, bem como o réu sendo preso diante da intervenção de policiais militares, os quais apreenderam com o réu a arma de fogo usada na prática do crime. O acusado, ao ser interrogado, confessou a prática do crime e declarou estar arrependido. A vítima e os policiais militares responsáveis pela prisão, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, confirmaram a prática do crime de roubo por parte do acusado, em concurso de agentes e com a utilização do armamento apreendido. Com relação às alegações do réu de estar em situação de estado de necessidade, necessário consignar que isso não foi provado e não se pode olvidar o fato de que o roubo de carro não é uma prática comum a quem está em situação de desespero e procurando meios. Isso porque, trata-se de roubo especializado e envolvido com rede de receptadores que comprem tais veículos. Anota-se que o

acusado, embora primário e tentar fazer parecer que estava chorando, não foi uma pessoa que se assustou com a vítima e a enfrentou, ou seja, é pessoa perigosa e, caso tivesse condições, talvez até alvejasse a vítima com a arma que portava. Ser primário não é sinônimo de não existir periculosidade. Portanto, não existem dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime de roubo, haja vista a grave ameaça exercida com a arma de fogo apreendida com o acusado, bem como o fato do cúmplice do réu ter fugido com o veículo da vítima consumando o crime. O concurso de agentes é inquestionável, como também a consumação do crime de roubo. Já com relação ao uso de arma de fogo, embora existam dois posicionamentos sobre a aplicação da causa de aumento de pena quando a arma de fogo não está municiada ou não possui condições de disparo, respeitosamente, considerando a gravidade da conduta e o fato de que a arma não efetuar disparos por problemas técnicos ou falta de munição ocorre por razões alheias à vontade do agente, deve incidir a causa de aumento de pena dentro da linha subjetiva. A questão deve ser solucionada do ponto de vista subjetivo, ou seja, considerando a natureza real do instrumento e a grave ameaça exercida com ele, sendo certo que não é elemento do tipo penal que a arma de fogo esteja municiada ou funcionando plenamente para caracterizar a causa de aumento de pena. Logo, eu me filio à corrente subjetiva e não à corrente objetiva, haja vista que a circunstância da arma não efetuar disparos é ocasional e não algo previamente buscado pelo agente, bem como não desnatura a natureza do bem enquanto arma de fogo. Todavia, infelizmente, a teoria que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é a vertente objetiva que conta com a real potencialidade da arma causar ferimentos ou morte na vítima, motivo pelo qual, apenas para evitar recursos desnecessários, irei adotar tal tese no presente caso, haja vista o fato de que a arma de fogo em questão não tinha condições de efetuar disparos e ser lesiva para a vítima, conforme laudo pericial juntado. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. IV. Demonstrada a procedência parcial da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, os quais não são diversos de casos análogos, fixam-se as penas básicas no patamar mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase da aplicação da pena não há alterações, haja vista as penas básicas já terem sido aplicadas no patamar mínimo legal. A agravante da calamidade pública não incide no presente caso porque o estado de calamidade pública não concorreu para a prática do crime. Na terceira fase da aplicação da pena, considerando a causa de aumento de pena do concurso de agentes, as penas básicas são aumentadas em 1/3, passando para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, sendo essas as sanções definitivas. O acusado está preso e demonstra periculosidade, até porque não apresenta atividade econômica lícita conhecida e se propôs a praticar um crime de roubo de veículos, algo muito especializado e que difere de alguém em desespero, bem como demanda contatos para repassar o automóvel, motivos pelos quais iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto. Também, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do acusado nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, reafirmando o que já tinha dito acima. Não se aplica o disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal, em face do tempo de prisão provisória cumprida até o momento. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para após absolver o acusado da imputação contida no §2ºA, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, com base no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, condenar AELTON DA SILVA SANTOS, RG/SP nº 49359634, nascido em 08/10/1987, natural de Jacobina - BA, filho de Antônio Silva Santos e de Adelaide da Silva Santos, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, com início no regime semiaberto, e 13 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal. Nos termos da lei, condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. O réu não possui direito a qualquer benefício em face da natureza do crime praticado, a periculosidade demonstrada, bem como a necessidade de ser aplicada uma

reprimenda proporcional ao mal praticado. Apliquem-se aos bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Expeça-se ofício regularizador da prisão cautelar decretada. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Autorizo a imediata destruição do armamento apreendido em face do interesse público envolvido e por ser instrumento do crime.

PRIC

São Paulo, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA